

ข้อตกลงหลักในการบริหารจัดการและการแบ่งปันข้อมูล
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล พ.ศ. 2569

ข้อตกลงหลักในการบริหารจัดการและการแบ่งปันข้อมูล (ข้อตกลงหลัก) ฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ระหว่าง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.) ตั้งอยู่ เลขที่ 234/432 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย ศาสตราจารย์ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงหลักฉบับนี้ เรียกว่า “สำนักงาน” ฝ่ายหนึ่ง กับ ..

ตั้งอยู่เลขที่

..... ถนน

แขวง/ตำบล

..... เขต/อำเภอ

จังหวัด

..... โดย ..

ตำแหน่ง

..... ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ซึ่งต่อไปในข้อตกลงหลักฉบับนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล พ.ศ. 2569 (ระเบียบฯ) มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐแบ่งปันและบูรณาการข้อมูลดิจิทัลที่จัดทำหรือครอบครอง อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลและนโยบายของรัฐ รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้การแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่ประโยชน์ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ นอกจากที่กำหนดในระเบียบฯ นี้ ในการจัดทำ ครอบครอง นำส่ง หรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้จัดทำข้อตกลงหลักนี้เพื่อกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและแบ่งปัน ข้อมูลร่วมกันให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยให้เอกสารแนบท้ายต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลักฉบับนี้ และเรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงหลัก”

ผนวก 1 สัญญารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement) ระหว่างหน่วยงานผู้ส่งข้อมูล และหน่วยงานผู้รับข้อมูล

ผนวก 2 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) ระหว่างหน่วยงาน ของรัฐกับสำนักงาน

ผนวก 3 ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing Agreement) (กรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคล)

ข้อตกลงหลักนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามครบถ้วนเป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงาน อาจปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในข้อตกลงหลักในภายหลังได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ คำสั่ง

หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความจำเป็นอื่นใด โดยให้มีผลผูกพันเมื่อสำนักงานได้แจ้งให้หน่วยงานทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสขญ. และให้ถือว่าการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลักนี้ด้วย

หากมีข้อความหรือข้อกำหนดใดในข้อตกลงหลักฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้แยกส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นออกจากข้อความหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สมบูรณ์ โดยให้ถือว่าข้อความหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สมบูรณ์มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

ข้อตกลงหลักนี้ทำขึ้นด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความรายละเอียดของข้อตกลงหลักโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้แสดงเจตนาโดยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ชื่อหน่วยงาน

ลงนาม

ลงนาม

วันที่

วันที่

พิมพ์จากระบบโดย.....

วันที่.....

เวอร์ชันเอกสาร 1

วันที่ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2569

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้จัดทำด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่พิมพ์ออกจากระบบถือเป็นสำเนา โดยให้ถือว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับล่าสุดในระบบเป็นฉบับอ้างอิง

